Препоръка на Съвета за по-нататъшно борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки

Приета от Съвета на 26-ти ноември, 2009 год.

СЪВЕТЪТ,

Вземайки под внимание членове 3, 5а) и 5 б) от Конвенцията за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 14-ти декември 1960 г.;

Вземайки под внимание Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни служители в международните търговски сделки от 21-ви ноември 1997 г. (наричана "Антикорупционна конвенция на ОИСР");

Вземайки под внимание Ревизираната препоръка на Съвета по въпросите свързани с корупцията при международните търговски сделки от 23-ти май 1997 г. [C (97) 123/FINAL] (наричана "от 1997 г. Ревизираната препоръка"), като следване на настоящата препоръка;

Вземайки под внимание препоръката на Съвета за данъчните мерки за по-нататъшна борба с подкупване на чуждестранни служители при международните търговски сделки от 25-ти май 2009 г. [C (2009) 64], Препоръката на Съвета за подкупване и официално подкрепяните експортни кредити от 14-ти декември 2006 г. [C (2006) 163], Препоръката на Комисията за подпомагане на развитието при анти-корупционните предложения за оказване на двустранна помощ от 7 май 1996 година [DCD / КПР (96) 11/FINAL] и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия на 27.06.2000 [C (2000) 96/OTHOCHOV1];

Като се има предвид напредъка, постигнат в изпълнението на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и Ревизирана препоръка от 1997 г.и потвърждавайки непрестанната важност от продължаване Анти-корупционната конвенция на ОИСР и Коментарите към Конвенцията;

Като се има предвид, че подкупването на чуждестранни длъжностни лица е широко разпространено явление при международните търговски сделки, включително търговията и инвестициите, повишаване на сериозни морални и политически проблеми, подкопава доброто управление и устойчивото

икономическо развитие, както и нарушаване на международните условия на конкуренция;

Като се има предвид, че всички страни споделят отговорността в борбата с подкупването на чужди длъжностни лица при международните търговски сделки;

Преповтаряйки важността на енергичното и всеобхватно изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР, по-специално по отношение на изпълнението, както е пре-потвърдено в Декларация на съвместен ангажимент за борба срещу чуждестранните подкупи, приета от министрите на страните по Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията от 21-ви ноември 2007 г., Декларацията за политиката по въпросите на корупцията при международните търговски сделки, приета от Работната група по въпросите с корупцията на 19-ти юни 2009 г., и Заключенията, приети от Съвета на ОИСР на среща на министерско равнище на 25-ти юни 2009 г. [C / MIN (2009) 5/FINAL];

Като се признае и в потвърждение на това, че Анти-корупционната конвенция на ОИСР и Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) са взаимно подкрепящи и допълващи се, и че ратифицирането и прилагането на UNCAC подкрепя цялостния подход в борбата с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки;

Приветстване на други развития, които бележат по-нататъшен напредък в международното разбирателство и сътрудничество по отношение на подкупите в международните търговски сделки, както и дейности на Съвета на Европа, Европейския съюз и Организацията на американските държави;

Приветстване на усилията на фирми, бизнес организации и синдикати, както и други неправителствени организации за борба с подкупите;

Признавайки, че постигането на напредък в тази област изисква усилия не само на национално ниво, но и многостранно сътрудничество, както и стриктно наблюдение и последващи мерки;

Общо

I. **ОТБЕЛЯЗВА**, че въпросната препоръка за по-нататъшна борба с подкупването на чуждестранни служители в международните търговски сделки, се прилагат в държави - членки на ОИСР и други държави, които са страни по Конвенцията на ОИСР за борба с подкупите (наричани "държавите-страни").

II. **ПРЕПОРЪЧВА** държавите-членки продължават да предприемат ефективни мерки за възпиране, предотвратяване и борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица, във връзка с международните търговски сделки.

III. Препоръчва всяка държава-членка да предприема конкретни и значими стъпки, в съответствие с нейните юрисдикционни и други основни правни принципи, да разглежда или да продължи да проучва следните области:

i) инициативи за повишаване на информираността в публичния и частния сектор, с цел предотвратяване на и разкриване на чуждестранна корупция;

ii) наказателни закони и тяхното прилагане, в съответствие с Конвенцията на ОИСР за борба с подкупите, както и раздели IV, V, VI и VII, и на Насоката за добра практика по изпълнение на конкретните разпоредби на Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки, така както е посочено в приложение I към настоящата Препоръка;

iii) данъчните закони, разпоредби и практика, да се елиминират всякаква косвена подкрепа на чуждестранната корупция, в съответствие с Препоръката на Съвета 2009 за данъчни мерки за по-нататъшна борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки, и раздел VIII на тази препоръка;

iv) разпоредби и мерки за гарантиране на отчетност на чуждестранни подкуп, в съответствие с раздел IX на тази Препоръка;

раздел IX от настоящата препоръка;

v) дружеството и счетоводната дейност, външния одит, както и за вътрешен контрол, етика, и спазването на изискванията и практиката, съгласно раздел X на настоящата Препоръка;

vi), законите и подзаконовите актове на банки и други финансови институции, за предоставяне на необходимите записи и документи да се съхраняват и предоставят за проверка и разследване;

vii) обществените субсидии, лицензи, обществените поръчки, договори, финансирани чрез официална помощ за развитие, официално подкрепяни експортни кредити, или други обществени облаги, така че същите биха могли да се отрекат като санкция за подкуп в определени случаи, и в съответствие с раздели XI и XII от настоящата Препоръка;

viii) граждански, търговски и административни закони и подзаконови актове, за борба с чуждестранния подкуп;

ix) международното сътрудничество в разследванията и другите съдебни производства, в съответствие с раздел XIII на тази Препоръка.

Криминализиране на подкупа на чуждестранни длъжностни лица

IV. **ПРЕПОРЪЧВА**, за да се осигури силно и всеобхватно изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР, че държавите-членки трябва да вземат изцяло предвид насоките на добрата практика за изпълнение на конкретните членове на Конвенцията за борба с корупцията на чуждестранни служители при международните търговски сделки, както е посочено в Анекс I на настоящия документ, съставляващ неразделна част от настоящата препоръка.

V. **ПРЕПОРЪЧВА** държавите-страни да се задължават периодично да преразглеждат своите закони за прилагане на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и подхода си към принудително изпълнение, с цел ефективна борба с международния подкуп на чуждестранни длъжностни лица.

VI. **ПРЕПОРЪЧВА**, с оглед на разлагащия ефект на малките улесняващи плащания, по-специално по отношение на устойчивото икономическо развитие и върховенството на закона, на държавите-страните следното:

i) да се задължават периодично да преразглеждат своите политики и подход към малките улесняващи плащания, за ефективна борба срещу това явление;

ii) да окуражават компаниите да забраняват или ограничават използването на малки плащания с облекчения във вътрешно-фирмения контрол на дружеството, етика и за програмите или мерките, признавайки, че тези плащания обикновено са незаконни в страните, където са извършени, а трябва във всички случаи да бъдат точно отчитани в книгите на такива дружества и финансовите отчети.

VII. Настоятелно призовава всички страни да се повишат информираността на публичните си служители и длъжностни лице относно законите за корупцията в тяхната държава и за спиране на събиране и приемане на малки улесняващи плащания.

Данъчно приспадане

VIII. Настоятелно призовава държавите-членки към:

i) цялостно и своевременно изпълнение на препоръката на Съвета за 2009 по данъчните мерки за по-нататъшно борба с подкупването на чужди служители при международните търговски сделки, която препоръчва по-специално държавите-членки и други страни по Конвенцията срещу корупцията на ОИСР изрично да не позволяват на данъчното приспадане на подкупи на чуждестранни длъжностни лица, за всички данъчни цели по ефективен начин и че „съгласно техните правни системи" те установяват ефективна правна и административна рамка и осигуряват насоки за улесняване на отчитането от страна на данъчните органи на подозрения за чуждестранен подкуп, произтичащи от изпълнението на задълженията им, пред съответните националните правоохранителни органи ";

ii) подкрепяне наблюдението, извършвано от Комитета за финансови дела, както е предвидено в Препоръката на Съвета от 2009 за данъчни мерки за по-нататъшна борба с корупцията на чуждестранни лица при международните търговски сделки.

Отчитане на чуждестранните подкупи

IX. **ПРЕПОРЪЧВА** държавите-страни да могат да осигурят:

i) лесно достъпни канали да бъдат на място за отчитане на предполагаеми актове на подкуп на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки на правоприлагащите органи, в съответствие с техните правни принципи;

ii) подходящи мерки, за да се улесни докладването от държавни служители, по-специално тези, изпратени в чужбина, пряко или непряко чрез вътрешен механизъм, с правото на правоохранителните органи за предполагаеми актове на подкуп на чужди длъжностни лица при международните търговски сделки, установени в хода на работата им, в съответствие с техните правни принципи;

iii) подходящи мерки, за да се предпази от дискриминационни или дисциплинарни мерки публичния и частния сектор, служители, които докладват добросъвестно и при разумни основания компетентните органи при съмнение за актове на подкуп на чужди длъжностни лица при международните търговски сделки.

Счетоводните изисквания, външния одит, и вътрешния контрол, етика и спазване.

X. **ПРЕПОРЪЧВА** на държавите-членки да предприемат необходимите мерки, като се вземе под внимание там където е подходящо индивидуалното състояние на дружеството, включително и неговия размер, вид, правна структура и географския и промишления сектор на операцията, така че закони, правила и практики по отношение на счетоводните изисквания, външни одити, и вътрешния контрол, етика и съответствие да отговарят на следните принципи и се използват напълно с цел предотвратяване и разкриване на подкупването на чужди длъжностни лица в международен бизнес, в зависимост от техните юрисдикционни и други основни правни принципи.

A. Адекватни счетоводни изисквания

i) Държавите-членки, трябва в съответствие с член 8 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията да предприемат такива мерки, каквито може да се

наложат в рамките на своите законови и подзаконови актове, във връзка с поддръжката на книги и документи, финансов отчет оповестявания и счетоводни и одиторски стандарти, да се забрани създаването на извънсчетоводни сметки, създаване на транзакции извън счетоводните отчети или неадекватно идентифицирани сделки, записване на несъществуващи разходи, въвеждане на пасиви с неправилна идентификация за тяхната цел, както и използването на фалшиви документи, от дружества, обект на тези закони и подзаконови актове, с цел подкупване на чуждестранни длъжностни лица или прикриването на подкуп;

ii) Държавите-членки следва да изискват от дружествата да разкриват финансовите си отчети в пълната гама от материали, условни пасиви;

iii) Държавите-членки, в съответствие с член 8 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията, осигуряват ефективни, пропорционални и разубеждаващи граждански, административни и наказателни санкции за такива пропуски и фалшификации по отношение на книги, записи, сметки и финансови отчети на тези дружества.

Б. Независим външен одит

i) Държавите-членки следва да обмислят дали изискванията на дружеството за представяне на външен одит са подходящи;

ii) Държавите-членки и професионалните сдружения трябва да поддържат адекватни стандарти за гарантиране на независимостта на външни одитори, което да им позволява да извършват обективно, оценка на отчетите на дружествата, финансовите отчети и вътрешен контрол;

iii) Държавите-членки следва да изискват от външен одитор, който разкрива признаци на съмнителен акт на подкуп на чуждестранно длъжностно лице, да може да съобщи за това разкритие на управление и, при необходимост, на корпоративните органи за мониторинг;

iv) Държавите-членки трябва да насърчават предприятията, които получават докладите за предполагаеми актове на подкупването на чуждестранни длъжностни лица от външен одитор за активен и ефективен отговор на такива отчети;

v) Държавите-членки следва да обмислят изискването от външен одитор да докладва за предполагаеми актове на подкупването на чуждестранни длъжностни лица на компетентните органи, независими от дружеството, като правоприлагащи или регулаторни органи, както и за тези страни, които позволяват такива, да гарантират, че проверителите на вземане на такива доклади разумно и добросъвестно са защитени от правни действия.

C. Вътрешен контрол, етика и спазване

Държавите-членки трябва да насърчават:

i) компаниите за разработване и приемане на адекватен вътрешен контрол, етика и съответствие на програми или мерки, с цел предотвратяването и разкриването на чуждестранни подкупи, като се вземат предвид добрите практики за ориентиране на вътрешния контрол, етика и съответствие, определени посочени в приложение II, който е неразделна част от настоящата Препоръка;

ii) бизнес организации и професионални сдружения, при необходимост, в усилията им за насърчаване и подпомагане на предприятията, особено на малките и средни предприятия, в развиващ се вътрешен контрол, етика, и за програмите или за мерки, с цел предотвратяване и откриване на чуждестранни подкупи, като се вземе предвид Насоката за добрите практики за вътрешен контрол, етика и съответствие, посочени в приложение II;

iii) ръководствата на дружествата да правят изявления в годишните си отчети или по друг начин публично разкриват вътрешния контрол, етика и спазването на програмите и мерките, включително тези, които допринасят за предотвратяването и разкриването на подкупи;

iv) създаване на контролни органи за мониторинг, независимо от управлението, като одиторски комити на съвета на директорите или на надзорния съвет;

v) дружествата да предоставят канали за комуникация чрез и защита на, лицата, които не са склонни да нарушават професионалните стандарти или етика по указания или натиск от страна на йерархично по-висшестоящи, както и

за лица, желаещи да докладват нарушения на закона или професионални стандарти и етика, настъпващи в рамките на дружеството добросъвестно и при разумни основания, и да насърчат компаниите да предприемат необходимите действия въз основа на тези доклади;

vi), техните правителствени агенции да разглеждат и извършват оценка, там където се отнася до международните търговски сделки, и в зависимост от случая, вътрешен контрол, етика и програми за съответствие или мерки в своите решения за предоставяне на обществени облаги, включително публични субсидии, лицензи, договори за обществени поръчки, договори, финансирани от официална помощ за развитие, и официално подкрепяни експортни кредити.

Обществени предимства и облаги, включително за обществените поръчки

XI. **ПРЕПОРЪЧВА**:

i) Законодателствата и разпоредбите на държавите-членки трябва да позволят на органите да суспендират до съответната степен от конкурс за обществени договори или други обществени предимства, включително договори за обществени поръчки и договори, финансирани от официална помощ за развитие, предприятията определени да имат чуждестранни подкупни длъжностни лица, в противоречие на националните закони на държавата –членка и до степен до която членката прилага санкции за поръчки на предприятия, които са решени да подкупят вътрешни държавни служители, такива санкции следва да се прилагат по еднакъв начин по отношение на подкупването на чуждестранни длъжностни лица; [1]

ii) В съответствие с Препоръката на Комитета за подпомагане на развитието 1996 по анти-корупционните предложения за предоставяне на двустранна помощ, държавите-членки трябва да изискват анти-корупционни клаузи при двустранно помощно финансиране, да промоцират съответното изпълнение на анти-корупционните клаузи в институциите за международно развитие и работа в тясно сътрудничество с партньорите в полагане на всякакви усилия за развитие на сътрудничеството борба с корупцията; [2]

iii) Държавите-членки следва да подкрепят усилията на Комитета на ОИСР за публично управление за прилагане на принципите, съдържащи се в Препоръката на Съвета от 2008 за повишаване на интегритета при публичното осигуряване /обществените поръчки [C (2008) 105], както и работата по прозрачност при възлагане на обществени поръчки в други международни правителствени организации, като Организацията на обединените нации, Световната търговска организация (СТО), и Европейския съюз, и се насърчават да се придържат към съответните международни стандарти, като например Споразумението на СТО за обществените поръчки.

---

1 системи на държавите-страни за прилагане на санкции за подкупване на длъжностни лица вътрешните различават дали определянето на подкуп се основава на осъдителна присъда, обвинителен акт или административна процедура, но във всички случаи се базира на реални доказателства.

2 Този параграф обобщава препоръката на КПР, което е адресирано до членовете на КПР само, и адресите на всички членове на ОИСР и в крайна сметка трети страни, които се придържат към препоръката.

Официално подкрепяни експортни кредити

XII. **ПРЕПОРЪЧВА**:

i), Държави, представляващи страна в анти-корупционната Конвенция на ОИСР, които не са членове на ОИСР, следва да се придържат към Препоръката на Съвета на ОИСР 2006 по въпросите на корупцията и официално подкрепяните експортни кредити.

ii) Държавите-членки следва да подкрепят усилията на Работната група на ОИСР за експортно кредитиране и кредитни гаранции, за изпълнение и наблюдение на прилагането на принципите, съдържащи се в Препоръката на Съвета на ОИСР 2006 по въпросите на корупцията и официално подкрепяните експортни кредити.

Международно сътрудничество

XIII. **ПРЕПОРЪЧВА** държавите-страните, с цел ефективна борба с подкупването на чуждестранни държавни служители при международните търговски сделки, в съответствие с техните компетентности и други основни правни принципи, да предприемат следните действия:

i) да се консултират и по друг начин си сътрудничат с компетентните органи в други държави, и както е уместно, международни и регионални мрежи на правоприлагането, включващи държави и трети страни, в разследването и други правни процедури, свързани с конкретни случаи на такива подкупи, чрез такива средства като обмен на информация, спонтанно или при поискване, предоставяне на доказателства, екстрадиране и идентификация, замразяване, изземване, конфискацията и възстановяване на приходите от подкупване на чуждестранни длъжностни лица;

ii) сериозно да разследват достоверни твърдения за подкуп на чуждестранни длъжностни лица, посочени от международни правителствени организации, като например международни и регионални банки за развитие;

iii) пълноценно използване на съществуващите споразумения и спогодби за взаимна международна правна помощ и когато е необходимо, сключване на нови споразумения или договорености за тази цел;

iv) да гарантират, че техните национални законодателства са създали подходяща основа за това сътрудничество, по-специално в съответствие с членове 9 и 10 на Анти-корупционната конвенция на ОИСР;

v) да обмислят начини за улесняване на взаимната правна помощ между страните-членки и с трети страни при случаите на такива подкупи, включително по отношение на доказателствените прагове за някои държави-членки.

Последващи действия и институционални договорености

XIV. **ВЪЗЛАГА** на работната група по въпросите на подкупването при международните търговски сделки, да изпълнява действащата програма за систематично проследяване r мониторинг и насърчаване на цялостното изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази препоръка, в сътрудничество с Комитета за Фискални работи, Комисията за подпомагане на

развитието, на Инвестиционния комитет, Комитета за публично управление, работната група за експортни кредити и кредитни гаранции, както и други ОИСР органи, както е уместно. Това проследяване ще включва по-специално:

(i) продължаване на програмата за строг и системен контрол на държавите-членки по изпълнението на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази Препоръка за насърчаване на пълното прилагане на тези инструменти, включително през текущата система на взаимна оценка, когато се разглежда всяка държава-членка на свой ред от работната група по въпросите на подкупите, въз основа на доклад, който ще даде обективна оценка на напредъка на държавата- членка в изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази Препоръка и която ще бъда направена публично достояние;

ii) получаване на съобщения и друга информация, предоставена му от държавите- членки относно органите, които служат като канали за комуникация с цел улесняване на международното сътрудничество в областта на прилагането на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази Препоръка;

iii) редовно отчитане на мерките, предприети от държавите-членки, по изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази Препоръка, включително и поверителна информация за разследванията и делата;

iv) доброволни срещи на служители от правоприлагащите органи, пряко участващи в законовите действия, свързани с чуждестранни престъпления като подкуп, за да обсъдят най-добрите практики и въпроси по хоризонтала, свързани с разследването и наказателното преследване на подкупването на чуждестранни длъжностни лица;

v) преглед на преобладаващите тенденции, проблеми и мерки за противодействие на чуждестранен подкуп, включително чрез работата по типологии и „крос-кънтри” проучвания;

vi), разработване на инструменти и механизми за увеличаване на влиянието на наблюдението и проследяването и повишаване на осведомеността, включително чрез доброволно предаване и публично отчитане на не-поверителни данни за изпълнение, изследвания и оценки на заплаха от подкуп;

vii) осигуряване на регулярна информация на обществеността за своята работа и дейност, както и изпълнение на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и тази Препоръка.

XV. **ОТБЕЛЯЗВА** задължението на държавите-членки да си сътрудничат тясно в програма за проследяване и последващо изпълнение, в съответствие с член 3 от Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и
Развитие от 14-ти декември 1960 г., и член 12 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията.

Сътрудничество с не-членове

XVI. **ОТПРАВЯ ПРИЗИВ** към трети страни, които са основни износители и чужди инвеститори, да се придържат към и прилагане на Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията и тази Препоръка и да участват във всички институционални наблюдения и последващи действия или механизъм за изпълнение.

XVII. **ВЪЗЛАГА** на работната група по въпросите на корупцията при международните търговски сделки за предоставяне на форум за консултации със страните, които все още не са спазени, за да се насърчи по-широко участие в Анти-корупционната конвенция на ОИСР анти-корупционната конвенция и тази Препоръка, както и тяхното проследяване и последващи действия.

Отношения с международни правителствени и неправителствени организации

XVIII. **ПРИКАНВА** работната група по въпросите на корупцията при международните търговски сделки, да се консултира и сътрудничи с международните организации и международните финансови институции, работещи в областта на борбата срещу подкупването на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки, и да се консултират редовно с неправителствени организации и представители на бизнес средите, работещи в тази сфера.